

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字號
訴願人	大陸營建廢棄物共同清除處理股份有限公司		桃園市楊梅區○○路○○號	統一編號：○○○○○○○○
代表人 (法人或團體應填具)	徐碧雲		桃園市楊梅區○○路○○號	○○○○○○○○ ○○○
訴願代理人 (未委任者，免填)	黃曙展律師		○○市○○區○○路○段○○號	—
原行政處分機關		桃園市政府		
受理訴願機關		環境部		
行政處分書 發文日期及文號		115年3月17日府環海資字第1150069298號函	行政處分之年月日	中華民國115年3月17日
本訴願事件（專任教師或準用教師者）有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 請求撤銷原處分。				
事實： 訴願人領有原處分機關核發之乙級營建廢棄物共同清除處理機構營運登記證（許可期限至115年3月16日），並據以取得核准之事業廢棄物清理計畫書（許可期限至118年5月1日）。訴願人於114年12月1日申請營運登記證展延，原處分機關屆期未為准駁，嗣以115年3月17日函通知訴願人之事業廢棄物清理計畫書自營運登記證屆期之日起失其效力。				

理 由：

一、訴願人已於營運登記證屆期前依規定提出展延申請，因原處分機關就廠房基地使用權爭議尚在訴訟中而遲未准駁，遲延事由不可歸責於訴願人。

二、原處分所引事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第16條第2項，係以相關許可、登記、執照或證明文件「經依法撤銷、廢止或註銷」為要件；本件營運登記證僅係期限屆滿，並未經撤銷、廢止或註銷，適用要件並不相符。

三、系爭事業廢棄物清理計畫書本身有效期限至118年5月1日，原處分逕認其提前失效，使訴願人須停止營運，所生不利益重大，其適用法規尚有未合。

四、公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第14條第4項明定，於法定期間申請展延而核發機關未及於屆期前准駁者，得於准駁前依原許可內容辦理；本件應類推適用該規定，於准駁前許訴願人依原許可繼續營運。

五、綜上，請求撤銷原處分。

檢附之證據或附件：

一、原處分書影本乙份。

二、乙級營建廢棄物共同清除處理機構營運登記證影本乙份。

三、事業廢棄物清理計畫書核准函影本乙份。

四、114年12月1日展延申請文件影本乙份。

五、代理人委任書乙份。

此 致

桃園市政府 轉陳

環境部

訴 願 人：大陸營建廢棄物共同清除處理股份有限公司

代 表 人：徐碧雲（簽名或蓋章）

代 理 人：黃曙展律師（簽名或蓋章）

中 華 民 國 115年4月15日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。